

1501802-61.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2349189/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 22110401 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

12277/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2349189 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501802-61.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-61.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2349189/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 22110401 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

12277/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2349189 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

12277/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCYS XAVIER DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

VISTOS.

FRANCYS XAVIER DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 08 horas, no

Posto Cacique, localizado na Rodovia SP 300 (Rodovia Marechal Rondon), KM 527, nesta cidade e comarca, vendeu, trazia consigo, guardou e tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 20,75g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, e 51,41g de Tetrahydrocannabinol, substância vulgarmente conhecida como maconha, drogas capazes de causar dependência.

Notificado, apresentou defesa prévia por escrito (fls. 232/236). A denúncia foi recebida (fls. 280/282).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 315/320). Em memoriais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos na denúncia. A I. Defesa, por sua vez, requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a imposição de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (fls. 323/340).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 10/11, Boletim de Ocorrência de fls. 18/20, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 32/33, pelos Laudos de Constatação Prévia de fls. 03/05 e 06/08 e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico de fls. 154/156 e 157/159, que atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha.

Igualmente, a autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em Juízo, o réu confessou os fatos, dizendo: “[...]Eu estava devendo pensão alimentícia e minha ex amasia estava ameaçando me colocar na cadeia por isso, foi quando eu conheci a esse Josiane, que resolveu me ajudar. Ela me ofereceu 500 reais para levá-la ao mencionado posto, mas eu disse que não queria mais me envolver com tráfico, mas ela continuou me pressionando, dizendo que iria falar para os “irmãos” que eu tinha passagens por crimes sexuais e que iria “molhar” pra mim [...]. Diante disso, levei a Josiane até o posto. Eu tinha 120 reais como que era pra abastecer o carro. Quando eu vi a viatura, eu fiquei em choque, a Josiane correu para dentro da Fiorino com a sacola de droga. Os policiais chegaram até mim, pegaram minha carteira, a chave da Fiorino, as drogas [...]. O policial pediu pra revistar o carro e eu disse que sim. Posteriormente, coloram Josiane e eu na mesma viatura, onde eu assumi o B.O por ela, porque ela disse que iria me ajudar com advogado [...]. A culpa é minha, eu assumi que sou culpado, mas só estou explicando os motivos [...]” (fl. 172 – mídia digital)

Os policiais militares Fausto Benedito dos Santos e Leandro Pereira dos Santos afirmaram que tiveram denúncia 190, dando conta de que no estacionamento do posto de combustíveis cacique, que fica na rodovia Marechal rondon, km 527, próximo a base da polícia rodoviária, haveria um casal, com um veículo fiorino de cor branca, que estaria vendendo drogas para os sentenciados, que estavam em saída temporária de natal, cujos ônibus faziam parada naquele estacionamento. A denuncia dizia que o homem era alto, moreno, com calça jeans e blusa de frio preta e que a mulher era branca, com cabelos pretos. De posse dessas informações, a equipe se deslocou ao local denunciado onde encontrou um casal e um veículo com as mesmas características informadas na denuncia. Fizeram a abordagem e o homem identificado como Francys Xavier dos Santos, estava próximo ao veículo fiorino placas bnl4099, conversando com sentenciados que estavam em saída temporária. Havia vários ônibus com sentenciados no pátio do posto. Em busca pessoal, com francys foi localizado 6 Pinos de cocaína em um bolso da calça e no outro bolso mais 28 porções de maconha,

prontas para venda. Ele tinha 80 reais em notas diversas na sua carteira. Também portava a chave da Fiorino. Foi apreendido seu celular Samsung. A indiciada Josiane estava no interior da Fiorino. Durante vistoria no veículo foi localizada uma sacola plástica, que estava no assoalho do lado do passageiro, onde foram encontrados 85 pinos de cocaína, iguais aos que estavam com Francys e 169 porções de maconha, iguais às que estavam com o réu. Inquirida, Josiane apresentou 181 reais em notas diversas que estavam no seu bolso. Francys confessou o tráfico de drogas. Disse que estava ali para vender drogas para os sentenciados. Disse que o dinheiro que estava com ele, uma parte era da venda de drogas e outra ele já chegou com o dinheiro. Disse que vendia cada porção de maconha e pino de cocaína por 5 reais. Josiane disse que estava no local apenas para acompanhar Francys.

A confissão apresentada pelo acusado, o conjunto probatório angariado nos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia.

Deste modo, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a sua pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Como o réu é reincidente - certidão de fls. 89/94 - aumento a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 dez meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 dez meses de reclusão e ao pagamento de 580 dias multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu FRANCYS XAVIER DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, no mínimo legal.

Como o réu respondeu preso ao processo e, agora, é condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º,

do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 23 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA